

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 403/2531

บริษัท โอเชียนฮาร์ตแวร์ จำกัด

โจทก์

บริษัท ไทย ยูไนเต็ดอินเวสเมนต์ จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 821, มาตรา 172

ชื่อโอเชียนวิวเป็นชื่อในทางการค้าของบริษัทจำเลย ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่โรงแรมโอเชียนวิว จำเลยให้ผู้อื่นเช่าโรงแรมโอเชียนวิว และบังคับให้ผู้เช่าใช้ชื่อเดิมจนเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าโรงแรมโอเชียนวิวเป็นกิจการของบริษัทจำเลย ดังนั้นเป็นพฤติการณ์ที่บริษัทจำเลยแสดงออกแก่โจทก์และบุคคลทั่วไปว่าการดำเนินกิจการโรงแรมเป็นกิจการของบริษัทจำเลยเอง จึงเป็นการเชิดผู้เช่าเป็นตัวแทนของบริษัทจำเลย ดังนั้นเมื่อผู้เช่าโรงแรมโอเชียนวิวสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์และไม่ชำระราคาบริษัทจำเลยจะยกเหตุแห่งการเช่าระหว่างกันเองมาเป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดชอบโจทก์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตหาได้ไม่ หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้มีข้อความยอมรับว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ ซึ่งมีหนี้จำนวนเดียวเท่านั้น ลงชื่อโดยผู้แทนโรงแรมโอเชียนวิว ซึ่งดำเนินกิจการโดยผู้เช่าโรงแรมที่บริษัทจำเลยเชิดขึ้นเป็นตัวแทน หนังสือดังกล่าวจึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 จำเลยจึงต้องผูกพันตามหนังสือดังกล่าวต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการโรงแรมโอเชียนวิวโดยใช้ชื่อและจดทะเบียนในทางการค้าว่า"โอเชียนวิว" เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2523 โรงแรมโอเชียนวิวได้สั่งซื้อสินค้ากุญแจประตูลูกบิดจากโจทก์เป็นเงิน 112,530 บาท เมื่อถึงกำหนดชำระราคาโจทก์ได้ทวงถาม ทางโรงแรมโอเชียนวิวขอผ่อน จนวันที่ 24 สิงหาคม 2524 โรงแรมโอเชียนวิว มีหนังสือถึงโจทก์ยอมรับเป็นหนี้ค่าสินค้าตามที่สั่งซื้อจริงและจะชำระให้ในต้นเดือนกันยายน 2524 ถึงกำหนดจำเลยไม่ชำระขอให้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า ไม่เคยสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ ช่วงระยะเวลาที่โจทก์ว่าจำเลยสั่งซื้อสินค้า จำเลยมิได้ดำเนินการโรงแรมโอเชียนวิวแต่ได้ให้ผู้อื่นเข้าไปดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2520 คดีขาดอายุความ เอกสารท้ายฟ้องไม่ใช่หนังสือของจำเลยและไม่ใช้หนังสือรับสภาพหนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 112,530 บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์จำเลยแล้วข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2523 โรงแรมโอเชียนวิว สั่งซื้อสินค้าประเภทกุญแจลูกบิดจากโจทก์ 3 ชนิด 3 รายการ มีผู้จัดการลงชื่ออนุมัติ ตามใบสั่งซื้อและคำแปลเอกสารหมาย จ.4 กำหนดชำระราคา 30 วันหลังจากวันรับของโจทก์ส่งมอบสินค้านี้ดังกล่าวให้ครบถ้วนตามที่สั่งซื้อแล้วแต่ผู้สั่งซื้อยังไม่ชำระราคาให้แก่โจทก์ ปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกมีว่าจำเลยต้องรับผิดชอบชำระค่าสินค้าให้โจทก์หรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า จำเลยมิได้เชิดบริษัทมอนนาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเป็นตัวแทนของจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องชำระราคาสินค้านี้ดังกล่าวเห็นว่าตามหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทจำเลย เอกสารหมาย จ.2ระบุว่า มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่โรงแรมโอเชียนวิวเลขที่ 382 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไม่มีสำนักงานสาขา จำเลยยังให้การรับรองว่าปัจจุบันยังไม่มี การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำนักงานที่ตั้งซึ่งเป็นภูมิลำเนาของจำเลย ตามสัญญาเช่าเอกสารหมาย

จ.4 ในสำนวนคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 11595/2525ของศาลชั้นต้น ก็ระบุว่า บริษัท มอนนาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่โรงแรมโอเชียนวิว เลขที่เดียวกันกับสำนักงานจดทะเบียนของจำเลย ร้อยโทวันชัย บุณกุล กรรมการ บริษัทจำเลยเบิกความว่า ชื่อโอเชียนวิว เป็นชื่อทางการค้าของบริษัทจำเลย ในการให้ผู้อื่นเช่า จำเลยจะบังคับให้ผู้เช่าต้องใช้ชื่อโอเชียนวิว ทั้งยังเบิกความว่าสัญญาเช่า รวมถึงให้เช่ากุญแจลูกบิดที่ติดประตูด้วย ยิ่งกว่านั้น หัวกระดาดใบสั่งซื้อสินค้า เอกสารหมายเลข จ.4 ที่โจทก์นำมาฟ้องก็ยังใช้ชื่อโรงแรมโอเชียนวิวอันเป็นชื่อทางการค้าของบริษัทจำเลยซึ่งดำเนินกิจการโรงแรมโอเชียนวิวมาก่อนเป็นสิบปีแล้ว อันฟังได้ว่าเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นกิจการของจำเลย แม้คดีนี้ไม่ได้ความว่ามีการตั้งตัวแทนกันก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงตามพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการที่จำเลยบังคับให้ บริษัทมอนนาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด แสดงออกแก่โจทก์ทำให้โจทก์และบุคคลทั่วไปเชื่อว่าการดำเนินกิจการโรงแรมเป็นกิจการของจำเลยเองจึงเป็นการที่จำเลย เชิดบริษัทมอนนาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นตัวแทนของจำเลยจำเลยจะยกเหตุ แห่งการเช่าระหว่างกันเองมาเป็นเหตุอ้างปฏิเสธความรับผิดชอบโจทก์ซึ่งเป็นบุคคล ภายนอก ผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายเพราะการนี้หาได้ไม่ ฎีกาจำเลยข้อ นี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาประการที่ 2 ของฎีกาจำเลยที่ว่า หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้เอกสาร หมายเลข จ.5 เป็นหนังสือรับสภาพหนี้หรือไม่ ข้อความตามเอกสารดังกล่าวมีถึงผู้จัดการ บริษัทโจทก์ว่า เนื่องด้วยโรงแรมโอเชียนวิวได้เปลี่ยนผู้ดำเนินการใหม่ จึงมีผล ทำให้ออกเช็คส่งจ่ายไม่ได้ ด้วยเหตุที่ว่าหนังสือรับรองบริษัทยังไม่เรียบร้อย ทำให้ ลายเซ็นเช็คในธนาคารที่ทำไว้ยังไม่มีผลใช้จึงขอความกรุณาให้ท่านคอยสักระยะหนึ่ง คิดว่าภายในเดือนกันยายนต้น ๆ เดือนคงจะทำเช็คออกจ่ายได้ ลงชื่อ ประรณนา แก่นรัตนะผู้ช่วยสมุห์บัญชี เหตุที่มีเอกสารฉบับนี้ขึ้นมา ได้ความจากทางนำสืบของ โจทก์ว่า โจทก์ทวงถามให้จำเลย (โรงแรมโอเชียนวิว) ชำระค่าสินค้าคดีนี้ จึงมีเหตุ

เจือสมให้มีเอกสารฉบับนี้ขึ้น กระดาษที่เขียนตามเอกสารหมายเลข 5 ก็มีตราและชื่อ
โรงแรมโอเชียนวิวติดอยู่เชื่อว่านางปรารถนาผู้เขียนลงชื่อและตำแหน่งกำกับไว้
กระทำในฐานะผู้แทนของโรงแรมโอเชียนวิว ซึ่งดำเนินกิจการโดยบริษัทมอนนาร์ค
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่จำเลยเชิดขึ้นเป็นตัวแทนข้อความตามเอกสารฉบับนี้ฟังได้ว่า
เป็นการยอมรับว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่ ซึ่งก็มีหนี้จำนวนเดียวกันเท่านั้น ถือได้ว่า
เป็นการกระทำอันปราศจากเคลือบคลุมสงสัยตระหนักเป็นปริยายว่ายอมรับสภาพ
ตามสิทธิเรียกร้องของโจทก์ เอกสารหมายเลข 5 จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้คดีนี้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 จำเลยจึงต้องผูกพันตามหนังสือดัง
กล่าวต่อโจทก์ ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาประการสุดท้ายมีว่า คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่เมื่อฟังว่าเอกสาร
หมายเลข 5 เป็นหนังสือรับสภาพหนี้ มีผลให้อายุความสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ที่ลงใน
หนังสือนั้น คือวันที่ 24 สิงหาคม 2524 โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 16 สิงหาคม 2526
ภายใน 2 ปี คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
165(1) ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 1,200 บาทแทนโจทก์"

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น